令和６年（フ）第　　号　破産申立事件
申　立　人　道　前　博　子

上　申　書

令和６年９月●日

大阪地方裁判所　第６民事部　御中

申立人代理人弁護士　仁　田　純　佳

頭書事件につき、以下のとおり事情を補足説明いたします。

第１　相続債務について

債権者番号１、４～６、８、１０～１２、１６、１８、２３～２９、３１にかかる債務は、申立人の父・道前末広（以下「末広」という。）の債務を申立人が相続してしまったものである。

以下、詳述する。

１　父・末広について

⑴　末広は、生前、家賃や入院費、居酒屋「香月」にかかる費用（後述）等を滞納していた。

申立人は、末広と同居していたため、末広宛てに督促状が届いていることや末広が借金をしていたことは薄っすらと知っていた。しかしながら、末広から「督促状には触るな」、「この封書を開けさえしなければ、何も対応する必要はなくなる」等と言われ続けてきたため、申立人は末広の借金について詳細は全く知らない状態であった。

⑵　その後、末広は、令和５年２月２０日に死亡した。なお、末広の妻は同日より前に死亡しており、末広の相続人は、唯一の子たる申立人のみであった。

末広には負債以外の遺産が全くなかったため、本来であれば、申立人は相続放棄を選択すべきであった。しかし、申立人は相続放棄には所定の手続が必要であることを知らず、督促状を放置してしまっていた。

(3) そのような中で、末広の債権者たる清水氏（債権者番号２７）が、申立人に対し、「あなたのお父さんが滞納した家賃等は、子であるあなたに支払ってもらいたい」旨申し入れ、「家賃・水道代未払い分割確約書」（添付資料）のとおり合意するよう求めた。申立人は、父が債務を負っていたのだから仕方がないと考え、「家賃・水道代未払い分割確約書」に署名し、分割払いに応じることにした。

もっとも、申立人は、このことが債務承認にあたることは知らなかった。

(4) その後、末広の死亡から３か月が経過し、もはや相続放棄ができないことが確定的となってしまった。

(5) このように、債権者番号１、４～６、８、１０～１２、１６、１８、２３～２９、３１にかかる債務は、末広が個人的に借り入れていたものを申立人が相続してしまっただけであり、相続放棄をしなかったことについては格別、借入れ自体について、申立人に非はない。

2 居酒屋「香月」について

(1) 末広は、自宅（東大阪市南四条町４番１１号清水マンション３０２号）だけでなく、自宅建物の１階部分を居酒屋「香月」（以下「香月」という。）経営のために賃借していた。

「香月」は、末広が単独で経営する小さな居酒屋であったため、申立人は「香月」で短期アルバイトや手伝い（無償）をすることはあっても、経営に携わることは全くなかった。

(2) 末広は、「香月」の備品等にかかる契約を「香月」名義で行っており、「香月」にかかる債務も負っている状態であった。そのため、「香月」名義の債務も末広の債務、ひいては末広を相続した申立人の債務として債権者一覧

表に記載している。

(3) なお、「香月」は、令和５年１月ころ、末広が入院したことをきっかけに閉店しており、現在まで完全に廃業状態となっている。

第２　申立人自身の債務の内容について

上述した末広（及び「香月」）名義の債務以外、すなわち、申立人自身が借り入れた債務につき、補足が必要なものを以下、説明する。

１　債権者番号２にかかる債務（公益財団法人大阪府育英会）

当該債務は、申立人が高校へ進学する際の奨学金として借り入れたものである。

当該債務は２つに分かれており、一部、借用人が申立人の祖父・道前達也（以下「達也」という。）名義となっているものもあるが、これは、旧制度においては奨学金の借用人を生徒の親族とすることが可能だったためである（なお、現制度においては、奨学金の借用人名義を生徒本人としないかぎり、借入れができないこととされている。）。

なお、達也は平成２９年３月１１日に死亡しているため、達也の申立人に対する求償権について、その２分の１を達也の子たる道前祐二（末広の弟）が相続している状態である。そのため、当該求償権を債権者番号３として記載している（なお、道前祐二からは求償権を有していない旨の回答を得ている。）。

２　債権者番号７にかかる債務（株式会社オリエントコーポレーション）

当該債務は、下記の経緯でＴカード及びみずほ銀行より借り入れたものであり、その後、株式会社オリエントコーポレーションに債権譲渡がなされたものである。

(1) 報告書に記載のとおり、平成３０年ころ、申立人はＳＮＳを通じて共通の趣味の知人（以下「本件知人ら」という。）が複数人できたところ、当該

知人らに勧められるがまま、投資グループに加入することとなった。

(2) 投資グループからは、投資のための初期費用として約２０万円、会費として毎月約２万円を支払うように言われたが、申立人は資力に余裕がないため一旦は拒否した。しかし、本件知人らから、「お金が無いのであれば、キャッシュカードを作って、そこから借り入れすれば良い」と言われ、そのままＴカードやみずほ銀行のカードローンを利用して数十万円借り入れてしまったのである。

申立人は、借り入れた金員から初期費用及び会費を投資グループに支払ったが、投資グループは「新たな投資先へ投資する」という名目で、何度も投資のための初期費用として数十万円を徴収する有様であった。

(3) なお、申立人は、投資グループからは、具体的にどのように投資をして利益を得るのかという肝心のスキームについては何ら聞かされていなかった。そればかりか、投資による利益の配当を受けたことも一切なく、申立人は、投資グループに諸費用を支払うばかりで、１円たりとも金員を受領したことはなかった。

(4) 平成３１年初めころに、申立人は、投資グループへの諸費用の支払ができなくなったことを理由として、投資グループから脱退した。その後、申立人は、投資グループとは完全に関係が断絶していた状態であった。

(5) 同年秋ころになって、突然、京都府警の警察官が申立人自宅に来訪し、投資グループについて事情聴取をされた。このときになって初めて、申立人は、投資グループが詐欺師集団で、投資詐欺によりグループメンバーから金銭を詐取していたことを理解した。

そして、警察からは申立人が被害者であることを伝えられ、申立人が詐欺等により捜査対象となることはなかった。

(6) 以上のとおり、債権者番号７にかかる債務は、投資グループに関わったことが原因で借り入れたものである。しかし、実質的に申立人は投資を一切しておらず、寧ろ投資グループを名乗る詐欺師集団に騙されていたもの

であるから、免責不許可事由にはあたらない。

3　債権者番号１３にかかる債務（プレミアムウォーター株式会社）

(1)　当該債務は、申立人がプレミアムウォーター株式会社に対し、所謂家庭用ウォーターサーバー利用の契約をしたことによって発生したものである。

(2)　申立人は、元々、ウォーターサーバーの利用の必要性を感じていなかったが、令和２年ころ、同社からウォーターサーバー利用のダイレクトメールが届いた。そして、ダイレクトメールには、「申立人が抽選に当たったこと」、「申立人が同社とウォーターサーバーの利用契約をした場合、ウォーターサーバーの初期設置費用及び２か月間の利用料が無料になること」が記載されていた。

もっとも、これらは、所謂当選詐欺まがいのマーケティング手法であり、実際に申立人が当選したことを意味するものではない。

しかし、申立人は本心から「抽選で当たった」と思い込んでしまい、せっかく当選したのならば、と同社と契約を締結してしまった。

(3)　その後、しばらくは滞納することなくウォーターサーバーを利用していたが、段々と利用料の支払が滞るようになり、申立人は、同社に対し、契約解除を申し入れた。

しかしながら、同社との契約後、早期に解除をした場合は、申立人が違約金や手数料として約２万円の支払義務を負うこととなっていたため、申立人は、これを支払うことができず、放置してしまったのである。

(4)　なお、上記のようなダイレクトメールが実質的な当選を意味するものではないことや、必要もないのにウォーターサーバーの利用契約をすると家計を圧迫してしまうことについては、既に申立人代理人から申立人に対して説明している。そのため、現在は、申立人もこれらのことを理解しており、今後は軽率に契約しない旨誓約している。

4　債権者番号１５にかかる債務（司法書士法人「穂」）

申立人は、令和３年ころ、自らの債務が膨大にふくれあがっていることを認識し始めたため、司法書士法人「穂」に対し、任意整理を依頼した。しかしながら、任意整理の交渉は不奏功となり、債務を減額することができないまま、同法人への報酬等を支払わなければならなくなったのである。

そして、当該報酬についても申立人は支払うことができず、債務として残ることとなった。

第３　生活保護費の変動について

申立人は生活保護を受給しているところ、毎月の受給額について、ばらつきがある状態である。

これは、申立人が一時的にアルバイトにより給料を得たことや、後述のとおり友人から少額の援助を受けたことから、これらが申立人の収入として認定され、生活保護費を減額する必要があったためである。

また、末広が死亡したことにより、本来末広が受領するはずであった年金等（末広の死亡月の支払分等）についても、申立人が遺族として受領することになり、これについても同様に申立人の収入として認定され、生活保護費が減額された。

第４　通帳（みずほ銀行）の入金記録について

１　イッシンドウからの入金

⑴　申立人名義のみずほ銀行預金口座には、下記のとおりイッシンドウ名義での入金記録がある。

①　令和５年（２０２３年）１１月５日　　３７万７２００円

②　令和５年（２０２３年）１１月１３日　　３４万４２００円

⑵　イッシンドウとは、申立人の幼馴染である山本大樹（以下「山本」とい

う。）が経営する会社である。申立人と山本の間には、債権債務関係は全くなかったが、令和５年１１月５日になって、突然、上記①のとおりの入金がなされた。

その後、山本から申立人に対し、「上記①が誤振込である」旨の連絡があった。そして、誤振込の場合、本来は、銀行に対して組戻しの依頼をかけるべきである。しかしながら、山本は、申立人に対し、「誤振込した金額について、申立人から直接返還してほしい。一緒に銀行のＡＴＭへ行くので、誤振込分を現金で引き出して、そのまま手渡ししてほしい。」と申し述べた。

申立人は、組戻しの手続について全く知らなかったうえ、他ならぬ幼馴染からの依頼であったため、山本の依頼に応じることにした。

(3) そこで、同年１１月５日の夜、申立人は山本と共にみずほ銀行枚岡支店（店番４８５）のＡＴＭへ赴き、金３７万７０００円を現金で引き出してこれを山本へ手渡しした。

なお、出金額が①の３７万７２００円よりも少ないのは、ＡＴＭを利用する際に時間外手数料が必要であったことから、山本が申立人に対し「２００円は手数料分として贈与する」旨申し入れたことが理由である。

(4) その後、同年１１月１３日、またしても山本から申立人に対し、上記②のとおり入金があった。

そして、①の際と同様に、山本から現金による返還を求められたため、同日、申立人は、山本と共にみずほ銀行枚岡支店のＡＴＭへ赴いた。そして、手数料分２００円を差し引いた金３４万４０００円を出金して山本に手渡したのである。

なお、ＡＴＭからの出金限度額の都合上、出金は２０万円と１４万４０００円の２回に分けて行われている。

(5) このように、申立人の通帳にはイッシンドウから上記①及び②の入金履

歴があるものの、これらは申立人が取得する法律上の原因がないものであり、また、そのほぼ全額について山本に返還済みである。

申立人から山本へ現金を返還した事実については、これを立証する資料が全くない状態であるが、これまで述べたとおり、申立人は疑うことを知らず、他人から言われたことをそのまま信じやすい性質であり、今回も山本に言われるがまま返金に応じたにすぎない。

以上により、イッシンドウからの入金について、申立人が実質的に財産を取得したものとは認められない。

2　友人からの入金

申立人名義のみずほ銀行預金口座には、度々、タカハシシズカやタカハシカヨコ等の名義で少額の入金がなされている。これらは、申立人の友人等からの生活費援助であり、申立人が贈与を受けたものであるが、ごく少額の入金であるため、申立人が不相当に財産を取得したものとまでは認められない。

添　付　資　料

1	道前末広の戸籍謄本一式	各１通
2	家賃・水道代未払い分割確約書	１通
3	道前達也の戸籍謄本一式	各１通
4	道前祐二の戸籍謄本一式	各１通
5	給水停止予告通知書	１通
6	水道料金納付書	１通

〒062-0020
北海道札幌市豊平区月寒中央通
7-6-20　JA 月寒中央ﾋﾞﾙ

ｵﾘﾝﾎﾟｽ債権回収株式会社
ｻｰﾋﾞｼﾝｸﾞ事業部　管理１課　御中

〒540-8501
大阪市中央区大手前 4-1-20

NHK 大阪放送局
視聴者ﾘﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ開発推進部　御中

〒170-0013
東京都豊島区東池袋 4-5-2
ﾗｲｽﾞｱﾘｰﾅﾋﾞﾙ６階

司法書士法人穂
代表司法書士　山 中 健 太 郎 様

〒108-0023
東京都港区芝浦 3-16-20

ﾆｯﾃﾚ債権回収株式会社
東京ｻｰﾋﾞｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ　御中

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町 2-26-3
３階

株式会社ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
東京業務ｾﾝﾀｰ　御中

〒542-0012
大阪市中央区谷町 9-1-18
ｱｸｾｽ谷町ﾋﾞﾙ 8F

小山ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社　御中

〒579-8061
大阪府東大阪市六万寺町 1-6-29

川　田　英　昭　　様

〒545-0051
大阪市阿倍野区旭町 1-5-7

大阪公立大学医学部附属病院
医事運営課　御中

〒812-0025
福岡県福岡市博多区店屋町 1-35
博多三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ２号館 2F

ｱﾋﾞﾘｵ債権回収株式会社
福岡事業部　御中

〒534-0026
大阪市都島区網島町 6-20
大阪私学会館内

公益財団法人大阪府育英会
業務部・滞納ｾﾞﾛ作戦室　御中

〒579-8012
大阪府東大阪市上石切町 1-7-35
ｱﾐﾃｨ石切 203 号

中　村　由　美　　様

〒578-0944
大阪府東大阪市若江西新町 1-6-6

東大阪市上下水道事業管理者
植　田　洋　一　様

〒639-0223
奈良県香芝市真美ケ丘 6-9-3-204

道　前　祐　二　　様

〒574-0074
大阪府大東市谷川 2-10-50

医療法人徳洲会
野崎徳洲会病院　医事課未収係
御中

〒102-0083
東京都千代田区麹町 4-2-6
住友不動産麹町ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ５階

株式会社ﾈｯﾄﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝｽﾞ
BtoC ｻｰﾋﾞｽ&ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ　御中

〒101-0024
東京都千代田区神田和泉町 1-9-2
住友不動産神田和泉町ﾋﾞﾙ６階

ｴﾑ・ｴｰ信用保証株式会社
東京保証審査部
東京保証管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ　御中

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 1-23-26
神宮前 123 ﾋﾞﾙ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑｳｫｰﾀｰ株式会社　御中

〒107-6212
東京都港区赤坂 9-7-1
ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ・ﾀﾜｰ 12 階

株式会社 Paidy　御中

〒060-0031
北海道札幌市中央区北一条東 1-2-5

ﾆｯﾃﾚ債権回収株式会社
ﾄﾞｺﾓ d ｶｰﾄﾞ受託ｾﾝﾀｰ　御中

〒140-0002
東京都品川区東品川 4-12-1

ｼﾞｬｯｸｽ・ﾍﾟｲﾒﾝﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
御中

〒540-0012
大阪市中央区谷町 2-3-12
ﾏﾙｲﾄ谷町ﾋﾞﾙ７階

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑｳｴｽﾄ
人事・管理統括部債権ｸﾞﾙｰﾌﾟ　御中

〒590-0151
大阪府堺市南区小代 727

生活協同組合ｴｽｺｰﾌﾟ大阪　御中

〒579-8053
大阪府東大阪市四条町 6-3

株式会社ｱｻﾀﾞﾎｰﾑ設備　御中

〒542-0065
大阪市中央区中寺 1-1-54

大阪府社会福祉協議会
大阪府ｺﾛﾅ特例係　　御中

〒131-0032
東京都墨田区東向島 5-2-10-801

株式会社ﾊﾊﾊﾗﾎﾞ　御中

〒530-8431
大阪市北区中之島 3-6-16
関電ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 14 階

関西電力株式会社
大阪料金ｾﾝﾀｰ　御中

〒574-0064
大阪府大東市御領 1-12-1

川村義肢株式会社　御中

〒812-0039
福岡県福岡市博多区冷泉町 5-32
ｵｰｼｬﾝ博多ﾋﾞﾙ 6F

ﾆｯﾃﾚ債権回収株式会社
福岡事務ｾﾝﾀｰ　御中

〒163-8506
東京都新宿区西新宿 2-3-2

KDDI 株式会社
債権管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ債権整理担当
御中

〒579-8047
大阪府東大阪市桜町 4-9

廣　重　　賢　一　様

〒579-8053
大阪府東大阪市四条町 14-12

清　水　登　　様

〒579-8064
大阪府東大阪市池島町 3-1-5

久　世　将　　様